ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О РОЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ В ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ (НА ПРИМЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА)

ТАРАСЕНКО Виталий Викторович,
старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I».
E-mail: vitvrn89@mail.ru

Краткая аннотация: *статья посвящена раскрытию роли постановлений Пленума Верховного Суда России в современном нормативном правовом регулировании уголовно-правовых отношений. Поднимается проблема, что в настоящее время существует ситуация, когда теория говорит о непризнании судебного правотворчества, а практика свидетельствует об обратном. С одной стороны, признается правомерность фактической правотворческой деятельности Пленума Верховного Суда РФ; с другой стороны, мы имеем формальное фактическое отрицание их нормативного характера.*

Abstract: *the article is devoted to the disclosure of the role of the decisions of the Plenum of the Supreme Court of Russia in the modern regulatory legal regulation of criminal law relations. The problem is being raised that at present there is a situation where the theory speaks of the non-recognition of judicial law-making, and the practice shows the opposite. On the one hand, the legitimacy of the actual law-making activity of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation is recognized; on the other hand, we have a formal, actual denial of their normative character.*

Ключевые слова: *уголовное правотворчество, законодатель, Пленум Верховного Суда России, общественные отношения, толкование норм уголовного закона.*

Keywords: *criminal law-making, legislator, Plenum of the Supreme Court of Russia, public relations, interpretation of the norms of criminal law.*

Уголовные законы – создаются, претерпевают изменения и утрачивают силу в результате непосредственной правотворческой деятельности уполномоченного на это государственного органа. В соответствии со ст.ст. 71, 105 Конституции РФ [1] правотворческим органом в России уполномоченным в сфере уголовного правотворчества является Государственная Дума РФ.

Вместе с тем, кроме уголовного правотворчества, осуществляемого федеральным законодателем, в юридической практике все чаще говорят о существовании судебного правотворчества, осуществляемого Пленумом Верховного Суда РФ. Как справедливо отметил А.Л. Бурков «на практике официальный законодатель действует вместе с другим, еще более оперативным правотворцем – Пленумом Верховного Суда РФ» [2, с. 185]. Поэтому актуальным в настоящее время является вопрос о возможности признания в нашей стране судебного правотворчества, осуществляемого Пленумом Верховного Суда РФ.

Конституция РФ в ст. 126 закрепила конституционный статус Верховного Суда РФ, как высшего судебного органа по гражданским делам, разрешающего экономические споры, уголовные, административные и иным дела, подсудные судам, образованным в соответствии с ФКЗ, осуществляющим в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью этих судов и дающим разъяснения по вопросам судебной практики.

Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [3]. В целях обеспечения единообразного применения законодательства Пленум Верховного Суда РФ дает судам разъяснения по вопросам судебной практики на основе ее изучения и обобщения [4].

Таким образом, действующие нормативные правовые акты не закрепляют обязательности разъяснений, даваемых Пленумом Верховного Суда РФ, как для суда, так и для остальных правоприменителей, что представляется упущением, которое и порождает споры относительно правовой природы постановлений Пленума Верховного Суда РФ.

В настоящее время теоретиками права, так и не выработана единая позиция относительно данного вопроса и можно утверждать, что основными со времен советской правовой доктрины остаются две основные позиции относительно данной проблематики: 1) признание судебного правотворчества (обязательности разъяснений Пленума Верховного Суда РФ) [5]; 2) отрицание судебного правотворчества (не признание обязательности разъяснений Пленума Верховного Суда РФ) [6]. Также, нет единства мнений и среди уче-

ных-отраслевиков, одни признают за постановлениями Пленума Верховного Суда РФ их нормативный характер [7], другие занимают диаметрально противоположную позицию [8].

Так, например, сторонник первой позиции Г.В. Дроздов, еще в 1992 г. верно, отметил, что большинство ученых не отрицают нормативного характера руководящих разъяснений, исходящих от Верховного Суда России, поскольку официальное толкование, является продолжением законотворческой деятельности [9, с. 70-71]. О нормативности разъяснений, постановлений Пленума Верховного Суда РФ, по мнению Е.Б. Абросимовой, свидетельствуют следующие признаки: 1) принимаются уполномоченным на то государственным органом; 2) содержат норму права, выраженную в абстрактной форме и адресованную неограниченному кругу лиц; 3) предназначены для многократного применения; сопровождаются обязательным официальным опубликованием [10, с. 361].

Представляет практический и научный интерес, также позиция судей Верховного Суда РФ. Председатель Верховного Суда В.М. Лебедев, отмечает, что постановления Пленума Верховного Суда РФ хотя и не являются первичным источником права, но вместе с тем не исключает возможности отсылки к ним при разрешении конкретного дела [11, с. 214], Заместитель председателя Верховного Суда РФ в отставке В.М. Жуйков, полагает, что разъяснения Верховного Суда РФ должны приниматься судами во внимание, но не ссылаться на последние, тем самым нельзя признать их обязательность [12, с. 145]. Противоположную позицию занимает бывший секретарь Верховного Суда РФ В.В. Демидов, признающий обязательность постановлений Пленума Верховного Суда РФ, содержащих разъяснения законодательства для судов, т.к. они способствуют правильному толкованию и единообразному применению закона на территории всего государства [13, с. 23-24].

Основные доводы сторонников не признания нормативности разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, сводиться к тому, что придание им обязательного характера, будет противоречить принципу независимости судей. В этой связи, представляется, справедливо отмечает, В.М. Лебедев, что при столь широкой трактовке принципа независимости судей, исключена была бы сама возможность не только говорить об обязательности разъяснений, но и самой возможности дачи таких разъяснений [14, с. 209]. С.С. Тихонова верно в этой связи отмечает, что «потребность в разъяснении уголовного закона Пленумом Верховного Суда РФ возникает в связи с вскрывающейся в процессе осуществления правосудия судами Российской Федерации неясностью его положений (двусмысленность, неконкретность, противоречивость), порождающей расхождение в судебной практике, а следовательно, и правовую нестабильность» [15, с. 331].

Несмотря на отсутствие, в настоящее время единого понимания правового статуса разъяснений, содержащихся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, практика свидетельствует об их возрастающим, с каждым годом правовом авторитете по сравнению с ФЗ, которые они разъясняют. Каким бы спорным не был вопрос об обязательности разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, вряд ли кто из практикующих юристов будет отрицать тот факт, что порой постановления Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам, содержат нормативные положения, дополняющие в ряде случаев сам уголовный закон. Таким, например, является п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 9 «О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений», разрешивший вопрос о назначении вида исправительного учреждения лицу, ранее отбывавшему лишение свободы; закрепившему исчерпывающий перечень ситуаций, при которых лицо, считается ранее отбывавшем наказание в виде лишения свободы, например, таким, является лицо, осужденное по приговору суда иностранного государства, которое в связи с передачей его в Россию, отбывало наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении РФ. Сюда же можно отнести и п. 12 указанного постановления, закрепившего случаи, при которых лицо, не может рассматриваться как ранее отбывавшее наказание в виде лишения свободы, например, лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы, в случае его осуждения к лишению свободы за преступление, совершенное до вынесения первого приговора [16].

Постановления Пленума Верховного Суда РФ являются, обязательными для всех субъектов уголовно-правовых отношений. Разъяснения уголовного закона и анализ правоприменительных ошибок позволяет обеспечить единство судебной практики по уголовным делам и материалам, правильно толковать и применять нормы УК РФ правоприменителем. Пленум Верховного Суда РФ, доводит понимание уголовно-правовой нормы до логического завершения в понимании практика, конкретизируя оценочные уголовно-правовые понятия и признаки состава преступления

[17, см. напр.] и восполняя пробелы в уголовно-правовом регулировании общественных отношений [18, см. напр.]. «Давать обязательные разъяснения, - правильно отмечает Д.Р. Акопов, - может кто угодно кому угодно, и упоминать об этом в Конституции было бы совершенно излишне. Такое упоминание означает то, что данные разъяснения обязательны» [19, с. 39].

Об обязательности разъяснений, содержащихся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, напрямую свидетельствует статистические данные проведенного анкетирования судей и иных практикующих работников. Так, 97% опрошенных в ходе написания данной статьи респондентов заявили о необходимости обязательного применения постановлений Пленума Верховного Суда РФ, 75% опрошенных используют положения Пленума Верховного Суда РФ для составления процессуальных документов. Данная статистика подтверждается также и ранее проводившимися опросами, посвящёнными данной проблематике [20, с.150].

Итак, очевидным, представляется, является тот факт, что разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, безусловно, входят в содержание нормы уголовного закона наряду с правилами поведения и наравне с ними регулируют уголовно-правовые отношения. Стало быть, постановления Пленума Верховного Суда РФ, содержащие разъяснения уголовно-правовых норм, являются обязательными для субъектов уголовно-правовых отношений и имеют нормативный характер, а, следовательно, являются юридическими источниками уголовного права.

Кроме того, принятию постановлений Пленума Верховного Суда РФ, как и принимаемым федеральным законодателем, уголовным законам, свойственны определенные этапы, косвенно напоминающие этапы законодательного процесса [21, с. 21-24]. Так, перед тем, как на рассмотрение Президиума Верховного Суда РФ выноситься вопрос о необходимости дачи разъяснения, проводится тщательное исследование судебной практики нижестоящих судов и Верховного Суда РФ. Результаты проведенной работы подлежат детальному анализу специалистами из профильных ведомств. Проект постановления Пленума Верховного Суда РФ, может быть, также направлен нижестоящим судам, а также деятелям науки, исследующим проблематику, являющуюся предметом разъяснения для получения заключений. Кроме того, проекты постановлений подлежат обсуждению управлениями Верховного Суда РФ и научно-консультативным советом при Верховном Суде РФ. После учета всех замечаний и предложений проект постановления подлежит обсуждению на заседании Пленума Верховного Суда РФ. Процесс принятия постановления завершается его опубликованием в официальном печатном органе Верховного Суда РФ «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации» и на официальном сайте Верховного Суда РФ - http: www.vsrf.ru.

С одной стороны, может возникнуть мнение, что официальное признание постановлений Пленума Верховного Суда РФ не является обязательным ввиду их фактического применения практикующими юристами и судьями. Впрочем, данное мнение, представляется, будет, является не бесспорным, т.к. ситуация с непризнанием за разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ их обязательности, может обернуться серьезными нарушениями прав и свобод человека и гражданина. Рассмотрим для примера постановления Пленума Верховного Суда РФ, касающиеся вопросов квалификации криминального деяния. Так, показательным примером, может служить изменение позиции Пленума Верховного Суда РФ на вопрос квалификации преступления, является сбыт наркотических средств, когда данные действия осуществляются в ходе проверочной закупки или иного оперативно-розыскного мероприятия, проводимого в соответствии с ФЗ от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [22]. Так, согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» [23] (в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 № 31), в тех случаях, когда передача наркотического средства осуществляется в ходе проверочной закупки, проводимой представителями правоохранительных органов в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», содеянное следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30 УК РФ и соответствующей части статьи 228.1 УК РФ, поскольку в этих случаях происходит изъятие наркотического средства, психотропного вещества или растения, содержащего наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, из незаконного оборота (п. 13). Действующая, в настоящее время редакция постановления говорит о следующем, учитывая, что диспозиция ч. 1 ст. 228.1 УК РФ не предусматривает в качестве обязательного признака объективной стороны данного преступления наступление последствий в виде незаконного распространения нар-

котических средств, их незаконный сбыт следует считать оконченным преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю указанных средств, в том числе, когда данные действия осуществляются в ходе проверочной закупки или иного оперативно-розыскно-го мероприятия, проводимого в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Изъятие в таких случаях сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота указанных средств, веществ, растений не влияет на квалификацию преступления как оконченного (п. 13.1. введен постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 30).

О роли Верховного Суда РФ как нормативного регулятора общественных отношений, при отсутствии должной нормативной определенности правового регулирования, в целях обеспечения единства правоприменительной практики неоднократно высказывался, также и Конституционный Суд РФ [24]. Позиция Конституционного Суда РФ сводится к тому, что, вытекающее из конституционных принципов правового государства, верховенства закона и юридического равенства требование определенности правового регулирования, предполагает, что механизм его действия должен быть понятен субъектам соответствующих правоотношений из содержания конкретного нормативного положения или системы находящихся в очевидной взаимосвязи нормативных положений. Вместе с тем необходимая степень определенности правового регулирования может быть достигнута путем выявления более сложной взаимосвязи правовых предписаний в их действии по кругу лиц, во времени и в пространстве с помощью даваемых Верховным Судом РФ разъяснений по вопросам судебной практики, целью которых, является устранение неопределенности нормы, обеспечение ее однозначного истолкования и единообразного применения, в том числе при необходимости адекватного и своевременного приспособления регулирующей роли нормы в единстве ее буквы и духа к той или иной сфере общественных отношений в их динамике [25].

Соответственно, после принятия постановления Пленума Верховного Суда РФ, в котором разъясняется смысл той или иной уголовно-правовой нормы, применение судами в ходе рассмотрения дела конкретных уголовно-правовых норм должно, соотноситься с разъяснениями, данными в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, - иное, представляется, будет свидетельствовать о судебной ошибке, допущенной при разрешении дела.

Ущемление прав граждан, ввиду не признания за разъяснения Пленума Верховного Суда РФ статуса «нормативного» состоит, также в том, что если нормы уголовного закона, можно оспорить путем обращения в Конституционный Суд РФ, то положения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного суда РФ оспорить в настоящее время нельзя. Речь в первую очередь идет о ст. 217.1 Кодекса административного судопроизводства РФ [26], позволяющей заинтересованному лицу обратиться в суд с исковым заявлением о признании акта, обладающего свойством нормативности, недействующим. В соответствии с ч. 3 данной нормы при рассмотрении административного дела об оспаривании акта, обладающего нормативными свойствами, суд, в том числе выясняет, обладает ли оспариваемый акт нормативными свойствами, позволяющими применить его неоднократно в качестве общеобязательного предписания в отношении неопределенного круга лиц.

На момент написания статьи, согласно данным, размещенным на официальном сайте Верховного Суда РФ, в Верховный Суд РФ поступило восемь заявлений о признании недействующими или частично недействующими постановлений Пленума Верховного Суда РФ, по всем вынесены определения об отказе в принятии заявления [27]. Примером, «положительного» применения Верховным Судом РФ ст. 217.1 Кодекса административного судопроизводства РФ, является решение Верховного Суда РФ от 24 июля 2017 г. № АКПИ17-441 [28] о признании недействующими абзацев 22, 28, 29, 30 письма ФАС России. В этой связи возникает закономерный вопрос: действительно ли письма ФАС РФ, различных министерств и ведомств обладают нормативными свойствами в большей степени, чем постановления Пленума Верховного Суда РФ, представляется, что ответ очевиден – нет.

Таким образом, можно резюмировать, что разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда по уголовным делам, несмотря на официальное не признание их нормативного характера, являются обязательными для практических работников, выступают одним из элементов конституционного механизма охраны единства и непротиворечивости российской правовой системы, выражающейся в возможности отмены судебных актов, в том числе, в случае их не соответствия разъяснению Пленума Верховного Суда РФ.

Библиография:

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993: с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ. – Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

2. Бурков А.Л. Статус Постановлений Пленума Верховного Суда РФ в законодательстве и судебной практике // Правоведение. - 2011. - № 5. - С. 185.

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (в посл. ред. федер. констит. закона от 29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1.

4. Пп. 1 п. 7 ст. 2 федерально-конституционного закона от 05 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О верховном Суде Российской Федерации» (в посл. ред. федер. констит. закона 29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 550.

5. Судебная власть / под ред. И.Л. Петрухина. - М., 2003. - С. 360-361; Груздев В.В. проблемы судебного толкования права в России // Российский судья. - 2008. - № 5. - С. 38; Петрова И. В. Законодательные основания судебного правотворчества // Современное право. - 2008. - № 5. - С. 73–76 и др.

6. Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан. – М., 1997. - С. 145; Рарог А. И. Правовое значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ // Государство и право. - 2001. - № 2. - С. 53; Милюшин А. А. Конституционно-судебное правотворчество в Российской Федерации: проблемы теории и практики: монография. - М.: Юрист, 2013. - С. 29 и др.

7. Наумов А.В. Судебный прецедент как источник уголовного права // Российская юстиция. - 1994. - № 1. - С. 8-11; Яцеленко Б.В. Судебный прецедент в системе российского уголовного права // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - 2012. - № 6. - С. 6–12; Ображиев К.В. Система формальных (юридических) источников российского уголовного права: монография. – М.: Юрлитинформ, 2015. - С. 184 и др.

8. Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. В.С. Комиссарова. СПб., 2005. С. 59; Иванчин А.В. Конструирование состава преступления: теория и практика: монография / отв. ред. Л.Л. Кругликов. М.: Проспект, 2014. С. 51–53 и др.

9. Дроздов Г.В. Правовая природа разъяснений закона высшими органами судебной власти // Советское государство и право. 1992. № 1. С. 70-71.

10. Судебная власть / под ред. И.Л. Петрухина. – М.: Проспект, 2003. - С. 361.

11. Лебедев В.М. Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации: Монография. – М.: Российская правовая академия, 2008. – С. 214.

12. Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. - М.: Городец, 1997. -С. 145.

13. Демидов В.В. О роли и значении постановлений Пленума Верховного суда Российской Федерации // Бюллетень Верховного Суда РФ. -1998. - № 3. - С. 23-24.

14. Лебедев В.М. Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации: Монография. – М.: Российская правовая академия, 2008. – С. 209.

15. Тихонова С.С. Аргументация в постановлениях пленума верховного суда российской федерации: влияние на авторитет делегированного толкования уголовного закона // Юридическая техника. 2013. - № 7-1. - С. 331.

16. п. п. 11 и 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 9 «О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» // Рос. газ. - 2014. - 04 июня.

17. П. 13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // Рос. газ. - 2014. - 12 дек., разъяснивший оценочный квалифицированного состава изнасилования и насильственных действий сексуального характера (п. «б» ч. 3 ст. 131 и п. «б» ч. 3 ст. 132) УК РФ – «иные тяжкие последствия».

18. П. 16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03 марта 2015 г. № 9) // Рос. газ. 1999. 09 фев., разъяснивший, что по смыслу закона убийство не должно расцениваться как совершенное при квалифицирующих признаках, предусмотренных п. п. «а», «г», « ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также при обстоятельствах, с которыми обычно связано представление об особой жестокости (в частности, множественность ранений, убийство в присутствии близких потерпевшему лиц), если оно совершено в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения либо при превышении пределов необходимой обороны.

19. Акопов Д.Р. Подзаконные источники трудового права и акты судебного нормативного толкования // Журнал российского права. - 2006. - № 7. - С. 39.

20. Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации: дисс. … канд. юрид. наук. Омск, 2005. С. 150 и др.

21. Демидов В.В. о роли и значении постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации // Бюллетень Верховного Суда РФ. -1998. - № 3. - С. 21-24.

22. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в посл. ред. федер. закона от 06 июля 2016 г. № 374-ФЗ) // Рос. газ. - 1995. - 14 авг.

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (в посл. ред. постановления Пленума Верховного суда РФ от 16 мая 2017 г. № 17) // Рос. газ. - 2006. - 28 июня.

24. Постановление Конституционного Суда РФ от 08 ноября 2012 г. № 25-П «По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» в связи с жалобой открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт» // Рос. газ. - 2012. - 26 ноябр. и др.

25. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 2013 г. № 29-П «По делу о проверке конституционности абзаца первого пункта 1 статьи 1158 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.В. Кондрачука» // Рос. газ. - 2014. - 15 янв.

26. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08 марта 2015 г. № 21-ФЗ (в посл. ред. федер. закона от 19 июля 2018 г. № 213-ФЗ) // Рос. газ. - 2015. - 11 марта.

27. Официальный сайт Верховного суда РФ. Электронная справочная. Обжалование нормативных правовых актов. - URL: https://vsrf.ru/lk/practice/legal-acts?&numberExact=true&actDateExact=off&governmentAgencyId=26003 (дата обращения 28.02.2019).

28. Решение Верховного Суда РФ от 24 июля 2017 г. № АКПИ17-441 «О признании недействующими абзацев двадцать второго, двадцать восьмого, двадцать девятого, тридцатого письма Федеральной антимонопольной службы от 03.02.2016 № АД/6345/16 «О рассмотрении обращения»». - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.